

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

**DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS**

FOLIO

200

FECHA

01-VI-94

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE. Procedimiento para la Liberación de Fianzas por Anticipo y por Cumplimiento de Contrato de Obra Pública.

OBJETIVO. Cancelar con oportunidad las fianzas que por anticipo y por cumplimiento de contrato hayan presentado los contratistas y prestadores de servicios que ejecuten trabajos de obra pública en áreas e instalaciones del Organismo asegurando el debido cumplimiento de los contratos celebrados, protegiendo los intereses del Organismo.

CONTENIDO. Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo (Número de páginas 6)

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL. 23-V-86

ACTUALIZACIONES**DIRECCION(ES)**Gerencia de Organización y Sistemas

Vo Bo

RESPONSABLE(S)
José Antonio Eduardo Reyes Carrasco
Nombre y Firma del Responsable

Gerencia de Obras

Vo Bo

Ing. Emilio De Leo Blanco
Nombre y Firma del Responsable

Vo Bo

Nombre y Firma del Responsable

Vo Bo

Nombre y Firma del Responsable

OBSERVACIONES. Este procedimiento sustituye y actualiza al de nombre: "Liberación de Fianzas de Anticipo" y "Liberación de Fianzas por Cumplimiento de Contrato", de número de folio 10 y de fecha 23-V-86.



CIUDAD DE MÉXICO

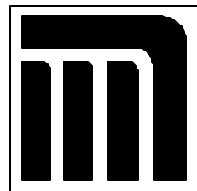
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE OBRAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

LIBERACIÓN DE FIANZAS POR ANTICIPO Y POR
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

01

VI

94

DE

7

**LIBERACIÓN DE FIANZAS POR ANTICIPO Y POR CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**



CIUDAD DE MÉXICO

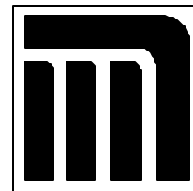
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE OBRAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

LIBERACIÓN DE FIANZAS POR ANTICIPO Y POR
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

01

VI

94

DE 7

OBJETIVO

Cancelar con oportunidad las fianzas que por anticipo y por cumplimiento de contrato hayan presentado contratistas y prestadores de servicios que ejecuten trabajos de obra pública en áreas e instalaciones del organismo, asegurando el debido cumplimiento de los contratos celebrados, protegiendo los intereses del organismo.



CIUDAD DE MÉXICO

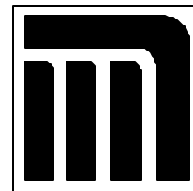
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE OBRAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DE FIANZAS POR ANTICIPO Y POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

01

VI

94

DE 7

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en el manejo y control de las fianzas que por anticipo y por cumplimiento de contrato de Obra Pública presenten los contratistas correspondientes.
- Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:
 - Fianza.- Garantía que presentan los contratistas y prestadores de servicios relacionados con obra pública, asegurando el anticipo recibido o el cumplimiento del contrato celebrado.
- Únicamente la Gerencia de Obras recibirá la solicitud de liberación de la fianza de anticipo, siempre y cuando el contratista haya tramitado las estimaciones, incluyendo la de finiquito, que se haya recepcionado la obra y que el anticipo esté debidamente amortizado.

FIANZA DE ANTICIPO

- Para garantizar la debida inversión del anticipo, el contratista deberá presentar una fianza ante la Gerencia de Obras del organismo, la cual estará vigente hasta que el importe del anticipo otorgado se haya amortizado en su totalidad.
- En el caso de que se otorgue prórroga o espera a la amortización del anticipo, automáticamente la vigencia de la fianza continuará con concordancia con dicha prórroga o espera.
- Para cancelar la fianza será requisito indispensable la solicitud expresa por escrito del organismo ante la afianzadora.
- La Institución afianzadora de que se trate se someterá expresamente al procedimiento de ejecución establecido en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

- El contratista, a fin de garantizar todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra o servicios que por el efecto celebre con el organismo, deberá presentar una fianza expedida por una Institución Afianzadora, en la que se manifieste que la misma se otorga de conformidad por lo pactado en el contrato de que se trate, que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada, asimismo, que esta garantiza la ejecución total de los trabajos aún cuando parte de ellos se subcontratan con la autorización del organismo, que para cancelar dicha fianza será necesaria la solicitud expresa y por escrito del organismo y que



CIUDAD DE MÉXICO

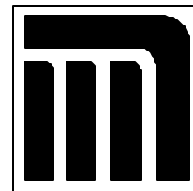
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE OBRAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

LIBERACIÓN DE FIANZAS POR ANTICIPO Y POR
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

01

VI

94

DE 7

dicha institución se somete expresamente al procedimiento de ejecución anteriormente mencionado.

- La fianza estará vigente hasta un año después de que el organismo haya recibido la totalidad de los trabajos, para responder tanto de la mala ejecución de los mismos, como de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del contratista y a favor del organismo, derivada del contrato. En este caso, la fianza continuará vigente hasta que el contratista corrija los defectos y satisfaga responsabilidades, sin importar el tiempo que transcurra.
- Si una vez concluida la obra, se detectaran vicios ocultos, la Gerencia de Obras solicitará al contratista que corrija dichas anomalías o, en su caso, cubra el costo de los daños al S.T.C., si el contratista no cumple con lo solicitado, se enviará oficio a la Gerencia Jurídica para hacer efectiva la fianza correspondiente.



CIUDAD DE MÉXICO

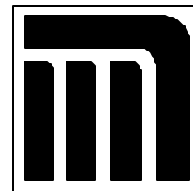
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE OBRAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DE FIANZAS POR ANTICIPO Y POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

01

VI

94

DE 7

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	GERENCIA DE OBRAS	Recibe del contratista el oficio de la Solicitud de Liberación de Fianza y lo turna al Departamento de Licitación y Contratación de Obras
2	DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS	Recibe documentos, verifica en fianzas de anticipo, que esté cubierta la amortización del mismo, y en fianzas de cumplimiento la amortización del mismo, y en fianzas de cumplimiento que la fecha del Acta de Entrega-Recepción haya cubierto el año de garantía. ¿Se amortizó la fianza correspondiente?
2.1		No, informa a través de oficio en original y copia al contratista que no procede la cancelación solicitada, distribuyendo: Original del oficio.- Contratista Copia del oficio.- Contratista Copia.- Departamento de Licitación y Contratación de Obra.
2.2.		(TERMINA PROCEDIMIENTO) Sí, elabora oficio de solicitud de la fianza a la Gerencia Jurídica, anexándole copia del Acta de Entrega-Recepción
3	GERENCIA JURÍDICA	Recibe documentación, extrae la Fianza correspondiente y envía al Departamento de Licitación y Contratación de Obras
4	DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS	Elabora oficio de cancelación, obtiene firma de la Gerencia de Obras y distribuye: Original.- Institución Afianzadora Copia N° 1.- Gerencia Jurídica Copia N° 2.- del oficio y Original de la Fianza.- Contratista Copia N° 3.- Gerencia de Recursos Financieros Copia No.4.- Subgerencia de Obras Copia N° 5.- Acuse de recibo. TERMINA PROCEDIMIENTO.



CIUDAD DE MÉXICO

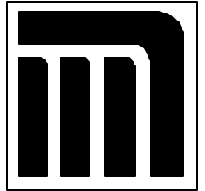
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE OBRAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DE FIANZAS POR ANTICIPO Y POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

01

VI

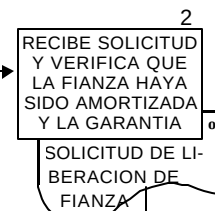
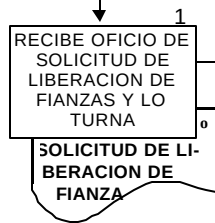
94

DE 7

GERENCIA DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA

INICIO



NO

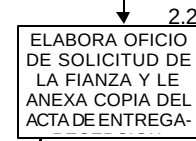


SI



CONTRATISTA

FIN



OFICIO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OFICIO ACUSE

GERENCIA JURIDICA

1/2



CIUDAD DE MÉXICO

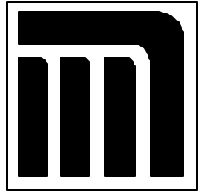
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE OBRAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DE FIANZAS POR ANTICIPO Y POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

01

VI

94

DE 7

GERENCIA JURÍDICA

DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA

